

1500146-13.2022.8.26.0578
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Raquel Grellet Pereira
Comarca: Ourinhos
Foro: Foro de Ourinhos
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 29/11/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ALEANDERSON GAMA DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

ALEANDERSON GAMA DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.
Consta da denúncia que, no dia 02 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ourinhos
Foro de Ourinhos
1ª Vara Criminal
Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500146-13.2022.8.26.0578 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500146-13.2022.8.26.0578
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ALEANDERSON GAMA DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

ALEANDERSON GAMA DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.
Consta da denúncia que, no dia 02 de abril de 2022, às 16h00, na Rua Gaspar Ricardo, n.º 1538, Vila Marcante, nesta cidade e comarca de Ourinhos, o réu tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, uma porção - com massa de 700,93 gramas - de cocaína, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi notificado (fl. 212) e o defensor constituído apresentou defesa preliminar (fls. 124/136).
A decisão de fls. 179/180 recebeu a denúncia, no dia 10 de maio de 2022.
O réu foi regularmente citado (certidão de fl. 202).
Durante a instrução, o réu foi interrogado e foram ouvidas duas testemunhas de acusação e três de defesa.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. A defesa suscitou preliminar de nulidade e, no mérito, requereu a absolvição do réu, sob o fundamento de insuficiência de provas da autoria do tráfico a justificar um decreto condenatório.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 foram inequivocamente demonstradas e ensejam a condenação do réu.

A materialidade é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, conjugado com o laudo de constatação provisória de fl. 16/17 e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 216/219.

A autoria, por sua vez, decorre das declarações do réu, do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do tráfico. Afirmou que passou o dia inteiro na adega e que não esteve nessa casa abandonada e nem era o proprietário da substância entorpecente localizada naquele local.

A negativa do réu não foi corroborada pelos demais elementos de prova dos autos.

Os policiais militares Luiz Eduardo Ferreira da Silva e Bruno Rafael Paiva afirmaram que receberam uma denúncia de que Victor Hugo estava vindo do Paraná trazendo droga, razão pela qual o esperaram e abordaram, tendo localizado consigo dois tijolos com massa de dois quilos de crack. Disseram que Victor Hugo afirmou que estava levando os tijolos para ser entregues na cidade de Ribeirão Claro e que dois dias antes havia entregue um quilo da mesma substância entorpecentes para o réu. Narraram que foram à Vila Marcante e viram o réu saindo de uma casa e deixando o local em uma motocicleta. Disseram que o imóvel era uma casa abandonada e que localizaram, no teto do banheiro, um tijolo contendo aproximadamente 700 gramas de crack. Afirmaram que foram à adega, de propriedade do réu, onde localizaram algumas pedras de crack no interior do balcão. Narraram que, ao ser indagado, o réu assumiu a propriedade tanto da droga apreendida na adega como na casa abandonada e afirmou tê-la adquirido por R\$23.000,00.

As declarações dos policiais militares, tanto a respeito da afirmação de Victor Hugo a respeito da entrega do tijolo de crack ao réu no dia anterior como quanto à visualização do réu saindo dessa casa abandonada no dia dos fatos são dignas de credibilidade.

Nesse sentido:

“PROVA – DEPOIMENTO POLICIAL – Alegação de contraditoriedade e ausência de valor probante. Insubsistência. Depoimentos de policiais obedecem aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não se podendo cogitar de suspeição ou inidoneidade. Precedentes. Recurso improvido para este fim” (TJSP – Apelação Criminal n.º 439.373-3/9 – Origem: São Vicente – Relator: Des. Marcos Zanuzzi – J. 16.03.2006).

É pacífico que o depoimento do policial tem o mesmo valor do depoimento de qualquer outra testemunha, já que prestado sob as mesmas condições.

A propósito:

“O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta corte. II. Hipótese na qual a condenação foi baseada, também, em outros elementos de prova, tais como a quantidade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada e a existência de embalagens usualmente destinadas à preparação do entorpecente para a venda. III. Recurso desprovido” (STJ – RESP 200500786783 – (751760 MG) – 5ª T. – Rel. Min. Gilson Dipp – DJU 14.11.2005 – p. 00400).

Inexistindo qualquer indício de que tenham qualquer interesse em incriminar falsamente o réu, seu depoimento merece crédito assim como o de qualquer outra

testemunha.

Nesse sentido, inclusive a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73518 - Relator: Min. Celso de Mello - 1ª Turma - J. 26/03/1996).

No caso concreto, inexistem elementos, sequer indícios de que os policiais militares pretendessem prejudicar o réu, mas sim de que apenas cumpriam o seu dever funcional.

Não se desconsidera que V.H.L.F. foi ouvido como testemunha de defesa a confirmou que foi preso quando levava dois quilos de crack para Ribeirão Claro, mas negou que tenha dito que havia entregue um tijolo ao réu no dia anterior, tendo dito inclusive que não conhecia o réu.

A sua afirmação, no entanto, não pode ser acolhida para a desconsideração da narrativa dos policiais militares, tendo em vista que apenas a partir dela é que tiveram conhecimento da posse, pelo réu, da substância entorpecente desde o dia anterior e porque a droga foi efetivamente localizada na casa abandonada da qual o réu foi visto saindo.

A respeito da alegação de nulidade da entrada dos policiais no estabelecimento comercial do réu, não se justifica, tendo em vista que o réu foi visto saindo da casa abandonada e nesse imóvel foi localizado o tijolo de cocaína apreendido nos autos, o que por si caracteriza a conduta suspeita e justificava a conduta policial.

Nesse sentido:

"TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO - RECURSO DEFENSIVO: PROVA ILÍCITA - INVASÃO DE DOMICÍLIO - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - CRIME PERMANENTE - HIPÓTESE EM QUE O AGENTE PERMANECE EM ESTADO DE FLAGRANTE ENQUANTO NÃO CESSAR A PERMANÊNCIA - SITUAÇÃO, ADEMAIS, EM QUE A CONDUTA ANTERIOR DO RÉU JUSTIFICOU A AÇÃO POLICIAL EM SUA MORADIA - PRELIMINAR REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ABSOLVIÇÃO - INADMISSIBILIDADE - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO" (TJSP - Apelação Criminal 1500362-31.2021.8.26.0441 - Relator: Jayme Walmer de Freitas - Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal - Foro de Peruíbe - 1ª Vara - Data do Julgamento: 13/06/2022 - Data de Registro: 13/06/2022) (negritei).

"Apelação. Tráfico de drogas. Sentença absolutória. Recurso exclusivo da acusação. Violação de domicílio não caracterizada. Demonstração da justa causa apta a mitigar a inviolabilidade do domicílio, de modo a justificar a prisão em flagrante e o ingresso no domicílio dos réus sem mandado judicial. Entendimento firmado pelo STF em sede de Repercussão Geral. Tema 280. Mérito. Prova suficiente. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação decretada. Recurso da acusação parcialmente provido" (TJSP - Apelação Criminal 1500304-07.2020.8.26.0621 - Relator: Luiz Fernando Vaggione - Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal - Foro de Guaratinguetá - 2ª Vara - Data do Julgamento: 13/06/2022 - Data de Registro: 13/06/2022) (negritei).

Provadas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu ALEANDERSON GAMA DE SOUZA, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à aplicação de sua pena.

Em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, considero a agravante da reincidência específica (Processo n.º 0003383-04.2015.8.26.0408 desta Vara, na certidão de fl. 41/43). Sob tal

fundamento, aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Torno a pena definitiva, em razão da inexistência de causas de aumento e de diminuição.

Tratando-se de reincidente específico (certidão de fl. 41/43), inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, tendo em vista a conclusão inequívoca de sua dedicação reiterada à atividade criminosa do tráfico de substâncias entorpecentes.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 20, §10, da Lei n.º 8.072/90, com a redação da Lei n.º 11.464/07), observados os critérios legais para a progressão de regime de acordo com a situação do ora condenado (artigo 20, § 20, da Lei n.º 8.072/90, com a redação da Lei n.º 11.464/07).

O réu não poderá apelar em liberdade. Considera-se que foi preso em flagrante e permaneceu preso durante todo o processo, o que demonstra a existência do fumus boni iuris, que, com a prolação desta sentença, tornou-se evidente.

A manutenção da prisão tem por fundamento a garantia da ordem pública, já que o réu, que é reincidente específico (certidão de fl. 41/43), foi novamente condenado pela prática do crime de tráfico de substâncias entorpecentes, que sustenta o crime organizado e é responsável pelo estímulo à prática criminosa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu ALEANDERSON GAMA DE SOUZA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data dos crimes.

O réu não poderá apelar em liberdade. Recomende-se-o no estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido.

Para fins de proibição do benefício do livramento condicional, nos termos do artigo 44, parágrafo único, da Lei n.º 11.343/06 ("Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico"), fica consignado que o réu é reincidente específico (Processo n.º 0003383-04.2015.8.26.0408 desta Vara, na certidão de fl. 41/43).

Após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.I.C.

Ourinhos, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA